浙江超音速人力资源服务有限公司“6·4”物体打击一般事故调查报告

2024年6月4日上午10时左右，位于淮安区范集镇辖区内的汤始建华建材（淮安）有限公司厂区内发生一起物体打击事故，造成1人重伤[1]，直接经济损失约***万元。为了查明事故原因，根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》规定和淮安区政府对区生产安全事故调查处理领导小组办公室的授权，区政府成立了由区应急管理局、公安分局、总工会等部门人员组成的事故调查组，同时邀请区纪委监委派驻第七纪检组和区检察院派员列席事故调查组会议，事故调查组还聘请了张鹏、汤永山、郭长虹三名专家进行技术分析。事故调查组本着“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘验、调查取证、综合分析等方式，查清了事故的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，查明了相关部门存在的问题，并针对事故原因及暴露的问题，提出了事故防范和整改措施。

事故调查组经调查认定，浙江超音速人力资源服务有限公司“6·4”事故是一起因物体打击造成一人重伤的一般生产安全责任事故。

一、事故相关单位概况

1、汤始建华建材（淮安）有限公司：成立于2006年12

1伤者吉夺打曲在淮安八十二医院住院治疗共计80天，于2024年8月23日15时35分经救治无效死亡。

月 13 日，注册地位于淮安市淮安区***，法定代表人为倪*，统一社会信用代码为***，注册资本为***万元整。经营范围包括预应力混凝土管桩、钢筋混凝土方桩、商品混凝土、加气混凝土砌块、水泥电杆及其金属附件、预应力钢筋混凝土轨枕、轨道扣件及各类砼预制构件、水泥制品和其他混凝土产品生产，并提供相应的售后技术服务；销售本公司自产产品；在港区内提供货物装卸服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：钢压延加工；建筑用钢筋产品销售；建筑用金属配件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

2、浙江超音速人力资源服务有限公司：成立于 2015 年 10 月 21 日，注册地位于浙江省宁波市北仑区***，法定代表人为孙**，统一社会信用代码为***，注册资本为***万元整。经营范围包括一般项目：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；物业管理；供应链管理服务；生产线管理服务；装卸搬运；软件外包服务；餐饮管理；市政设施管理；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；广告发布；商务代理代办服务(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

二、合同签订情况

汤始建华建材(淮安)有限公司（甲方）与浙江超音速人力资源服务有限公司（乙方）签订了《劳务外包服务合同》，乙方负责向甲方提供劳务外包服务，根据甲方需求，乙方劳务派遣本单位员工供甲方使用，合同期限：自 2024 年 2 月 1 日起至 2025 年 1 月 31 日止，合同期满前 30 日内，若甲乙双方无任何异议，则该合同期限自动顺延一年，该合同中明确了甲乙双方的权利与义务。

三、事故发生经过、应急处置及善后处理情况

（一）事故发生经过

根据汤始建华建材(淮安)有限公司 C、D 车间车间主任武**工作安排，2024 年 6 月 4 日上午，曹**、张**、吉***三人在汤始建华建材(淮安)有限公司 C、D 车间结合处清理两台泵机（D 车间 2 号和 3 号泵机）下废料，曹**负责用“风刨”将结块的废料打碎，张**和吉***两人负责用铁锹将废料装入电动三轮车车斗，并由一人驾驶电动三轮车将废料从车间运至厂区废料池倾倒，开始是由张**驾驶电动三轮车运废料，后换由吉***驾驶电动三轮车运废料。在清理 D 车间 2 号泵机下废料时，吉***已两次驾驶电动三轮车从 D 车间 2 号泵机旁的泵管下方通过，将清理出的废料运至厂区废料池倾倒。上午 10 时左右，曹**突然发现电动三轮车停在 D 车间 2 号泵机旁的泵管边上，当时吉***坐在电动三轮车车座上，手放在三轮车龙头把手上，头歪斜，佩戴着安全帽，电动三轮车车斗里面装有一车废料，他便让张**前去查看。张**走到吉***身边呼唤了两声，吉***没有应答，张**告诉曹

这个人出事了。曹通过车间其他人电话联系到车间主任武**，武**赶至现场后同曹**等人一起将吉***抬至C车间门口附近。不久，汤始建华建材（淮安）有限公司生产部安环办赵**等人驾车将伤者吉***送往淮安工业园区人民医院救治，当天中午又将其转至淮安八十二医院进行治疗。

伤者吉***在淮安八十二医院住院治疗共计80天，于2024年8月23日15时35分经救治无效死亡，根本死亡原因是高位截瘫。

（二）事故应急处置及善后处理情况

事故发生后，区公安分局、应急管理局与范集镇人民政府联合进行应急处置，组织善后处理，目前善后处理工作已经结束。2024年9月4日，浙江超音速人力资源服务有限公司与吉***亲属签订了赔偿协议，赔偿协议价为人民币***万元。

吉***（死者），男，彝族，1974年7月26日出生，住址：四川省美姑县***，身份证号：***。

四、事故现场及涉事车辆勘验情况

经勘查，事发处泵管东西向摆放，与2号泵机连接，该泵管直径11厘米，距离地面117厘米（事发处见图1）。事发三轮电动车编号为“厂内 淮安建华08”，车头距离地面91厘米，车座距离地面55厘米，车座后为一车厢（见图2）。



事发处概貌照片（由南向北摄）



三轮摩托车概貌照片（由南向北摄）

图 1　　图 2

五、事故相关单位调查情况

（一）浙江超音速人力资源服务有限公司调查情况

经查，浙江超音速人力资源服务有限公司是一家民营性质的从事劳务派遣业务的人力资源服务公司，主要负责人为孙**，该公司取得了人力资源和社会保障部门发放的劳务派遣经营许可证（编号***，许可经营事项：劳务派遣业务，有效期限：自 2023 年 4 月 28 日至 2026 年 4 月 27 日）和人力资源服务许可证（编号***，服务范围：职业中介活动，有效期限：2029 年 3 月 27 日）。该公司与吉***于 2024 年 4 月 27 日签订了《劳动合同》，合同期从 2024 年 4 月 27 日起至 2025 年 4 月 27 日止，吉***为该公司员工，该公司将其劳务派遣至汤始建华建材(淮安)有限公司工作，事故发生时该公司在汤始建华建材(淮安)有限公司的劳务派遣人员共计一百多人。该公司安排谷**为驻厂客服，驻点汤始建华建材(淮安)有限公司，谷**主要负责接待员工、办理入职、安排住宿、工资发放，其上一级领导为该公司江苏区域经理张*，张*负责该公司江苏区域内市场人员的招聘。浙江超音速人力资源服务有限公司建立了本单位安全生产责任制，制

定了本单位安全生产规章制度，任命赵**和吴**为公司安全生产管理人员。

另经查，该公司未对劳务派遣至汤始建华建材(淮安)有限公司工作的吉***等人进行安全生产教育和培训。该公司主要负责人孙**、安全生产管理人员赵**、吴**均未到汤始建华建材(淮安)有限公司厂区督促、检查本单位的安全生产工作状况，且该公司未明确张*和谷**的安全管理职责，在日常工作中此二人也未开展安全管理工作。该公司将本单位员工劳务派遣至汤始建华建材(淮安)有限公司后，安全管理缺失，未对本单位劳务派遣人员的工作情况开展安全检查，未及时发现并制止吉***驾驶电动三轮车从泵管下方通行的危险行为，未及时消除事故隐患。

（二）汤始建华建材（淮安）有限公司调查情况

经查，汤始建华建材(淮安)有限公司与武**、曹**、张**签订了《劳动合同》，此三人均为该公司员工，武**是C、D车间车间主任，曹**和张**是D车间杂工。事故发生时，曹**、张**、吉***三人清理泵机下废料的工作由武**安排。汤始建华建材（淮安）有限公司建立了本单位安全生产责任制，制定并实施了厂内交通管理制度、隐患排查治理制度等安全生产规章制度，制定并实施了杂工安全操作规程等岗位安全操作规程，编制并发布了本单位的生产安全事故应急预案，成立了安全生产领导小组，设置了生产部安环办，配备了3名安全生产管理人员,其中赵**为生产部安环办负责人。该公司制定了安全生产教育和培训计划，定期对本单位曹**、

张**等员工进行了安全生产教育和培训，同时将吉***等被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对吉***等被派遣劳动者进行了岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训，并进行了安全注意事项的告知。

另经查，汤始建华建材(淮安)有限公司制定的厂内交通管理制度中第8条规定：厂区内禁止骑自行车和摩托车、电动三轮车，如因工作岗位需要单位配置的专用车辆，需持证上岗，确定责任人，钥匙专人保管。该公司对厂区内车辆安全管理不到位，落实本单位厂内交通管理制度不力，在事故调查过程中发现，事发时吉***驾驶的电动三轮车无专人保管、驾驶，无需钥匙就可以使用。同时也暴露出该公司开展日常安全检查不到位，未及时发现并制止吉***驾驶电动三轮车从泵管下方通行的危险行为，未及时消除事故隐患。

（三）范集镇人民政府安全生产履职情况

经查，2024年以来范集镇人民政府始终坚持“党政同责、一岗双责”的工作要求，紧紧围绕“防风险、除隐患、保安全”这条主线，有序开展各项安全生产工作。健全完善了安全生产责任体系和分级管理、层层负责的工作机制，明确了各村(居)、部门(科室)职责，多次召开安全生产工作会议，部署全年、每季度、每月、重大节假日安全生产重点工作，及时印发安全生产相关文件，传达学习各级安全生产工作有关精神。范集镇人民政府紧盯重点领域，强力推进安全生产专项整治巩固提升、重点行业领域安全隐患排查整治、打非治违等重点工作，扎实做好重点行业、重点领域、重点时期、

重点环节的风险防范化解和隐患排查治理。重点开展厂中厂企业安全检查10次，发现36条隐患问题，已整改36条；社会面小场所已采集316家，巡查检查346次，发现7条隐患问题，已整改7条;烟花爆竹安全检查8次，发现3处隐患问题，已整改3处;燃气安全由机关行政事业在编人员逐一挂包75家餐饮店，实行“周周查、周周报”工作机制，发现20处安全隐患，均已整改完毕。范集镇人民政府为提高安全生产工作质效，定期发布安全生产督查简报，通报各条线安全生产工作开展情况，还聘请安全生产专家开展安全生产检查和安全知识培训。

但是，该起事故暴露出范集镇人民政府履行属地安全监管职责还不到位，对汤始建华建材(淮安)有限公司厂区内车辆安全管理不到位、落实厂内交通管理制度不力的问题失察，对劳务外包单位浙江超音速人力资源服务有限公司安全管理缺失的问题失察。

六、事故发生原因、性质和等级

（一）事故发生原因

1、直接原因

调查组通过现场勘查、询问相关人员、查阅医院病案材料等综合分析，经研究认定，吉***由于自身安全意识淡薄，清运废料时冒险驾驶电动三轮车从泵管下方通行，不慎撞击到泵管，是导致该起事故发生的直接原因。

2、间接原因

（1）浙江超音速人力资源服务有限公司未对劳务派遣

至汤始建华建材(淮安)有限公司工作的吉***等人进行安全生产教育和培训，将本单位员工劳务派遣至汤始建华建材(淮安)有限公司后，安全管理缺失，未对本单位劳务派遣人员的工作情况开展安全检查，未及时发现并制止吉***驾驶电动三轮车从泵管下方通行的危险行为，未及时消除事故隐患。

（2）汤始建华建材(淮安)有限公司对厂区内车辆安全管理不到位，落实厂内交通管理制度不力，开展日常安全检查不到位，未及时发现并制止吉***驾驶电动三轮车从泵管下方通行的危险行为，未及时消除事故隐患。

（二）事故性质和等级

经调查认定，浙江超音速人力资源服务有限公司“6·4”物体打击事故是一起生产安全责任事故，事故等级为一般事故。

七、事故责任认定和处理建议

（一）因在事故中死亡不再追究责任人员

吉*（身份证号***），**浙江超音速人力资源服务有限公司员工，自身安全意识淡薄，清运废料时冒险驾驶电动三轮车从泵管下方通行，不慎撞击到泵管，对事故的发生负有直接责任，鉴于其在事故中受伤后经救治无效死亡，建议不再追究其责任。

（二）对事故单位及人员的责任认定和处理建议

1、浙江超音速人力资源服务有限公司，未对劳务派遣至汤始建华建材(淮安)有限公司工作的吉***等人进行安全

生产教育和培训，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款[2]的规定；未采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款[3]的规定。浙江超音速人力资源服务有限公司对该起事故的发生负有责任，建议区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项[4]的规定，对其进行行政处罚。

2、汤始建华建材(淮安)有限公司，安全生产管理不到位，未及时发现并消除事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款的规定，对该起事故的发生负有责任，建议区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项的规定，对其进行行政处罚。

3、孙（身份证号***），**浙江超音速人力资源服务有限公司法定代表人、主要负责人，履行主要负责人安全生产管理职责不到位，督促、检查本单位的安全生产工作不力，未及时发现并消除生产安全事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项[5]的规定，对该起事

2《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第二款 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训。

3《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

4《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款第（一）项 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；

5《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（五）项 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；

故的发生负有责任，建议区应急管理部门依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项[6]的规定，对其进行行政处罚。

（三）对政府部门及人员的处理建议

1、范集镇人民政府，履行属地安全监管职责还不到位，对汤始建华建材(淮安)有限公司厂区内车辆安全管理不到位、落实厂内交通管理制度不力的问题失察，对劳务外包单位浙江超音速人力资源服务有限公司安全管理缺失的问题失察。建议区安委会依据《淮安区安全生产约谈实施办法（试行）》对其进行安全生产约谈。

2、韩，**范集镇综合行政执法大队队员，对其挂钩的汤始建华建材(淮安)有限公司安全监管不到位，日常安全检查不够全面细致，流于形式，对该企业车辆管理存在的问题督促整改不到位，建议范集镇人民政府依据有关规定对其进行处理。

八、事故防范和整改措施建议

为深刻吸取事故教训，切实践行生命至上、安全发展理念，有效防范和坚决遏制类似事故，提出以下建议措施：

（一）浙江超音速人力资源服务有限公司要从事故中吸取深刻教训，全面查找和总结企业在安全生产方面存在的问题，并及时加以改正，要对劳务派遣人员进行安全生产教育和培训，确保从业人员具备必要的安全生产知识，要对本单

6《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款；

位劳务派遣工作进行安全管理，认真落实生产安全事故隐患排查治理制度，强化日常安全检查和隐患排查，及时发现并消除事故隐患。

（二）汤始建华建材(淮安)有限公司要从事故中吸取深刻教训，要狠抓制度落实，加大对违章人员的惩治力度，确保各项安全规章制度、操作规程的遵守，要加强厂区安全管理，加强对承包单位、承租单位、劳务派遣单位的安全管理，督促各有关单位认真履行安全生产职责，要进一步加强安全检查和隐患排查，及时发现并消除事故隐患，谨防厂区内再次发生类似事故。

（三）范集镇人民政府要严格落实属地安全监管责任，进一步督促辖区内企业落实安全生产主体责任。针对该起物体打击事故，举一反三，加强日常安全检查与指导，及时督促问题隐患的整改，推动安全生产形势稳定向好。

浙江超音速人力资源服务有限公司“6·4”

物体打击一般事故调查组

2024 年 10 月 21 日